

Nr. 69 Staatssekretär Lammers an Reichsminister Schwerin von Krosigk. 17. April 1936

R 43 II/792, Bl. 20 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

[Steuerliche Behandlung von Spenden]

Persönlich!

Hochverehrter Herr Reichsminister!

Am 31. März ds. Js. haben Sie, hochverehrter Herr Reichsminister, dem Führer und Reichskanzler über die Frage der Besteuerung von Beiträgen der Wirtschaft für nationale, wissenschaftliche und kulturelle Zwecke Vortrag gehalten². Auftragsgemäß darf ich das Ergebnis des Vortrages wie folgt zusammenfassen:

– a)

Eine generelle Befreiung der Spenden von der Einkommensteuer, sei es durch Gesetz, Verordnung oder allgemeinen Erlaß, kommt nicht in Frage.

– b)

Der Reichsfinanzminister wird aber im Einzelfalle Steuerfreiheit gewähren, wenn der Zweck der Spende und die Person des Spenders, im besonderen die Motive des Spenders, dies angezeigt erscheinen lassen.

– c)

Es soll im Einzelfall auch eine teilweise Steuerfreiheit der Spende erwogen werden³.

In aufrichtiger Hochschätzung bin ich, hochverehrter Herr Reichsminister, mit Heil Hitler,

Ihr sehr ergebener
L[ammers]

¹ Abschrift ging an StS Funk.

² Gelegentlich des Etatvortrags über das Haushaltsgesetz 1936, zus. mit einer Reihe weiterer Punkte; s. Vm. v. Krosigks in: R 2/4491, Bl. 243; R 2/21906, unfol.; vgl. Dok. Nr. 60 Anm. 3 u. ö. Gleichlautender Vm. Lammers' vom 5. 4. 1936 über die Entscheidung Hitlers in dieser Sache, niedergeschrieben wohl aufgr. einer telefon. Mitteilung v. Krosigks: R 43 II/792, Bl. 19. – Anlaß zur Klärung der Frage bildete eine umfangreiche Spendenempfängerliste des „Vereins für die bergbaulichen Interessen“ in Essen, die in 28 Positionen Einzelspenden für „nationale Zwecke“ i. H. von 573 565 RM, für wissenschaftl. Aufgaben von 21 200 RM, für kulturelle Aufgaben von 34 500 RM aufführte, welche aber der Oberfinanzpräs. Düsseldorf nicht als steuermindernd anerkannte und die der Verein deshalb im Jan. 1936 über StS Funk Hitler zugeleitet hatte; ebd. Bl. 16 f. Der RFM verwarf die generelle Absetzbarkeit von Spenden für gemeinnützige Zwecke, weil dies einem Verzicht des Staates auf ihm gebührende Einnahmen gleichkomme, oder mit anderen Worten einer verschleierte, im Haushalt nicht erscheinenden Staatsausgabe. Mehrere in diesem Sinne argumentierende Schreiben des StS Reinhardt in: R 2/32095; vgl. auch Dok. Nr. 86 Anm. 9. Das neue *KörperschaftsteuerG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 1031) hatte deshalb in § 14 Nr. 4 die Anerkennung derartiger Spenden als abzugsfähige Sonderleistungen beseitigt; s. VOSS S. 89. Zur gegenteiligen Auffassung Hitlers: FV 118*. Gleichwohl hatte v. Krosigk in einer Unterredung mit Lammers am 12. 3. 1936 an seiner Ablehnung festgehalten und eine Gelegenheit zum persönl. Vortrag bei Hitler gesucht; R 43 II/792, Bl. 18v.

³ Im Fall des Essener Vereins teilte der RFM nach erfolgter Betriebsprüfung und langwierigen Verhandlungen mit dem OP schließlich am 14. 10. 1937 dem StSRk mit: „Der Oberfinanzpräsident Düsseldorf wird im Einvernehmen mit den Beteiligten eine Regelung finden, die den hier vorliegenden besonderen Verhältnissen Rechnung trägt.“ R43 II/792, Bl. 21–23.

Zitierhinweis

Nr. 69 Staatssekretär Lammers an Reichsminister Schwerin von Krosigk. 17. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d069>